

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1953/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

นายวิเชียร บุญอยู่ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 278, มาตรา 281, มาตรา 284, มาตรา 309, มาตรา 310, มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 208, มาตรา 218

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนตามกันมาให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร กระทำอนาจาร ช่มชู้ใจผู้อื่น และหน่วงเหนี่ยวกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 281, 284, 309 และ 310 กับฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ รวม 3 กระทง เรียงกระทงลงโทษ กระทงละไม่เกิน 5 ปี โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 281, 284, 309, 310 เป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 284 ซึ่งเป็นบทหนัก คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยอุทธรณ์และอ้างว่า ผู้เสียหายยื่นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับความผิดต่อส่วนตัวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 แล้ว ซึ่งถ้าเป็นความจริง โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดดังกล่าว แต่โจทก์มิได้รับรองว่าเป็นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายที่แท้จริง ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์มิได้สั่ง

ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบถามผู้เสียหายเพื่อให้ยืนยันคำแถลงดังกล่าว จึงเป็นการ
มิชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มี
เครื่องหมายทะเบียนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง
หมู่บ้านและถนนสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันกระทำอนาจารผู้เสียหาย
ต่อหน้าธารกำนัลโดยร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวขู่ขู่ขู่และข่มขืนใจผู้เสียหาย
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย แล้วร่วมกันใช้กำลังจุด ลาก จับมือ รัด
คอ และช่วยกันอุ้มพาตัวผู้เสียหายไปจากบริเวณถนนสาธารณะเพื่อการอนาจาร ผู้
เสียหายอยู่ในภาวะไม่สามารถจะขัดขืนได้ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายต้องถูกหน่วงเหนี่ยว
ถูกกักขัง ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา
๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘, ๒๘๑, ๒๘๔,
๓๐๙, ๓๑๐, ๙๐, ๙๑, ๘๓ ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๘, ๒๘๑, ๒๘๔, ๓๐๙, ๓๑๐ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๘๔ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ ๑ ปี และผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ลงโทษตามมาตรา ๗, ๗๒ จำคุกคนละ ๑ปี

ตามมาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมจำคุกคนละ ๒ ปี และปรับ
คนละ ๑,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนตามกันมาโดยลงโทษจำคุก
จำเลยเรียงกระทงกระทงละไม่เกิน ๕ ปี โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๗๘, ๒๘๑, ๒๘๔, ๓๐๙, ๓๑๐ เป็นความผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมาย
หลายบท ลงโทษตามมาตรา ๒๘๔ ซึ่งเป็นบทหนัก คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๘ ส่วนปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า ผู้
เสียหายได้ยื่นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับความผิดต่อส่วนตัวตามมาตรา ๒๘๔
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจลงโทษจำเลยทั้งสองตามบท
มาตรานี้ได้ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้าง
ของจำเลย ซึ่งถ้าเป็นความจริงโจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในบทบัญญัติมาตรา
๒๘๔ ต่อไป แต่โจทก์มิได้รับรองว่าเป็นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย
ที่แท้จริง และศาลอุทธรณ์ยังมิได้สั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบถามผู้เสียหายว่า
เป็นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์ที่แท้จริงของผู้เสียหายหรือไม่ จึงไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์ดำเนินการต่อไปให้ถูกต้อง
แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายสมิทธิ์ โพธิ์พุ่ม

ศาสตราจารย์ - นายชลิต ประไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ